

1500002-86.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005002/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 15536931 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2005002 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500002-86.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500002-86.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005002/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 15536931 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2005002 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR OLIVEIRA DE ARRUDA

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ARRUDA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 09h15, na Rua São Salvador, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 24 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 5,13 gramas, e 22 "pinos" com crack, com peso líquido de 1,60 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de exame químico-toxicológico fls. 93/95), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, mas concedida liberdade provisória para ele, tendo em vista sua primariedade (fls. 43).

O acusado foi notificado e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.99/101).

A denúncia foi recebida no dia 02 de julho de 2021 (fls.102/103).

O acusado foi citado (fls.129).

Em instrução criminal foram duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls.182/183).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.184/186).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

No mérito, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência da acusação penal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e o tipo de droga, a qual determina a dependência física e psíquica de fls.93/95, bem como o auto de exibição e apreensão fls.12/13, ainda, pelo boletim de ocorrência nº 15/2021 (fls.10/11).

Por seu turno, a autoria restou comprovada pelos elementos de convencimento reunidos durante a instrução criminal, principalmente pela confissão da ré e pelo depoimento da testemunha.

A autoria é certa.

O réu, em solo judicial, negou os fatos. Contou que as drogas estavam na rua, e estava sozinho no local, conta que tinha ido comprar uma porção de maconha, pois é usuário. Relata que as drogas não lhe pertenciam.

Andreza Veronica De Souza, policial militar, relatou que estava entrando na Vila Zalla, para patrulhamento, pela Rua São Salvador, e visualizou o réu que empreendeu fuga, porém foi abordado na Rua Lázaro Pires. Ao ser abordado ele estava com uma quantidade de cocaína e crack, além de dinheiro. Não conhecia o réu. Na delegacia o réu confessou que estava vendendo as drogas e o dinheiro era proveniente da venda.

João Roberto de Oliveira Gomes, policial militar, relatou que estava em patrulhamento na Vila Zalla, quando avistou o réu, que ao se dar conta da viatura policial tentou se evadir do local. O réu foi abordado e com ele foram localizados 24 pinos de cocaína, 22 pinos de "crack" e R\$ 40,00 em dinheiro. Afirmou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Ainda, segundo os policiais militares, o réu ao ser abordado, confessou informalmente a traficância e que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas dos entorpecentes.

Pelas provas colhidas não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Daí decorre que a droga só pode pertencer ao acusado, não havendo razões que desmereçam os uníssomos depoimentos dos milicianos, os quais precisamente narraram o ocorrido e o local do encontro da substância entorpecente. Não houve provas pela defesa em sentido contrário.

Ora, diante do quadro apresentado, somando aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação do tráfico de entorpecentes.

Quanto às tese defendida pelo nobre defensor esta não deve ser reconhecida. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelos nobres defensores, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que é imputado ao réu, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligiadas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando

provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo do 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado, no momento que cometeu o delito em questão, tinha condições favoráveis do artigo 59 do Código Penal, vez que era primário na data dos fatos (fls.32 e 33).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

A certidão criminal acostada em fls.32 e 33 dos autos demonstra que o réu começou a supostamente praticar crimes após o cometimento deste delito. Dessa forma, não se aplica a agravante da reincidência.

Não há causas de aumento de pena.

O réu é tecnicamente primário e não se comprovou seu envolvimento em organização criminosa. Dessa forma, possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, com isso, diminui-se a pena em 1/6, perfazendo o montante final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena, será inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ARRUDA (RG. 58531884) como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade. Não há elementos concretos nos autos para se decretar a prisão preventiva do réu nesse momento processual, além do fato dele ter cometido outros delitos após o cometimento deste, mas por aqueles já está respondendo preso.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se pessoalmente o réu, apresentando-se a ele os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juiz.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 59 - R\$ 40,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 27 de setembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA